



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ג' חשוון תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 239

פרשת תצוה

צירוף שיטת רבינו תם לספק ספיקא

נושאי השיעור: הפולמוס סביב היתר הפסק בטהרה לאחר השקיעה של הגאונים | מתי הוא זמן בין השמשות | הכרעה בהלכה לעומת מנהג | קיבלנו הוראות מרן | ספק ספיקא נגד מרן | ספק ספיקא משם אחד | ביאור שיטת מרן זיע"א שיש לצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא

א. הפסק בטהרה לאחר השקיעה

יש נושא שבגללו נגרם הרבה עוגמת נפש לאאמור"ר מרן זצוק"ל. לפני יותר משלושים שנה יצא לאור ספר טהרת הבית חלק ב', ואאמור"ר פרסם שם פסק שאשה ששכחה לעשות 'הפסק בטהרה' ונזכרה לאחר כמה דקות מהשקיעה, בזמן בין השמשות לשיטת הגאונים, שיכולה לעשות הפסק בטהרה. ושם הוא כתב שעד 3-4 דקות, אבל אני רוצה שתדעו, שדברתי איתו על זה והוא אמר לי בפירוש, שמבחינתו בוודאי שזה עד צאת הכוכבים של הגאונים, 13.5 דקות אחרי השקיעה, ומה שהוא כתב 3-4 דקות זה בגלל שיש נשים שהן 'מעל הזמן'... ואצלן שלוש ושלושים זה כמעט אותו דבר... והוא לא רוצה להיכנס לחשש. מפני שלאחר 13.5 דקות בוודאי שאי אפשר להקל. לכן כתב 3-4 דקות.

יסוד דבריו שם הוא שיש לצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא. ואז קם רב אחד ויצא כנגדו, והחל להחתים כל מיני רבנים כנגדו, וכמו שאמרתי, לאאמור"ר מרן זצוק"ל היתה הרבה עוגמת נפש מהעניין הזה. ואני חששתי שיהיו עוד רבנים שילכו אחרי זה. וב"ה כל גדולי ישראל האמיתיים כמובן לא שמעו לאותו רב ולא רצו לחתום. והיו שחתמו ואמרו שזה בגלל שלחצו עליהם. זה היה פשוט סיפור עצוב מאד, שאם יש למישהו מחלוקת בהלכה, אפילו אם אתה בטוח שהשני טעה זו לא דרך לבוא בכל דבר בחרמות וגידופים והשמצות, ופסקיו אינם פסקים! זו לא דרכה של תורה.

ב. גדולי ישראל מחזקים את מרן זיע"א

מחמת כל האמור בחרתי לי ללכת לכמה מגדולי הדור, הלכתי לארבעה, לדבר איתם על הנושא הזה. קודם כל הלכתי אל הגאון הרב שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל, הוא בכלל השתומם למה צריך לבקש ממנו דבר כזה, ובוודאי שלא יחתום. הוא היה אוהב את אאמור"ר מרן זצוק"ל מאד מאד. ואז הוא ישב וכתב בכתב ידו מכתב חם וחזק מאד, לחזק את ידי של אאמור"ר מרן זצוק"ל. לצערי המכתב הזה אבד. ולאחר מכן הלכתי אל הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל, וזה היה אותו הדבר ממש. גם הוא ישב מיד וכתב מכתב נלהב מאד.

לאחר מכן הלכתי אל הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, הוא שאל על מה הנושא, והוא שמע את הדברים, ואז הוא אמר לי, שאמנם להלכה אינו מסכים עם אאמור"ר בזה, אבל בין זה לבין

ח"ו לחרף ולגדף מערכות אלוקים חיים בוודאי שזה לא יעלה על הדעת! באותם ימים הוא כבר היה משותק בידו אחת, והוא ביקש ממנו לעזור לו ולתפוס אותה כדי שיוכל להצטרף למכתב של הרב צדקה. הוא ביקש ממני לקרוא את זה פעם ועוד פעם, ואחר כך הוא הצטרף בחתימתו.

ג. הוויכוח עם הגרי"ש אלישיב

הרביעי היה הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. כמובן שגם הוא אמר שלא יחתום נגד אאמור"ר, ואני לא רוצה לחזור על המילים שהוא אמר כנגד אותו רב שיצא נגד אאמור"ר מרן זצוק"ל, מילים קשות מאד ואמר שבוודאי מי יעלה על דעתו שהוא יחתום בכלל. אבל לגבי עצם הדין גם הוא טען שאי אפשר לצרף את רבינו תם לספק ספיקא. וכיון שאני הכרתי את הנושא התעורר ביננו ויכוח גדול שעלה לצעקות נוראות, הוא טען שבארץ לא נהגו לסמוך על רבינו תם.

ואני טענתי לו, שהרב פיינשטיין סבר שיש לצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא אפילו לכתחילה. והוא מוכיח את זה, שהנה כתוב במשנה 'ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים' - שחז"ל גזרו על השבות בבית השמשות אלא אם כן במקום מצוה או במקום טרוד ונחפו. וכותב הרב פיינשטיין, שעד זמן בין השמשות של רבינו תם אפשר להקל לכתחילה. למשל שמותר לומר לגוי, או אף לעשות בעצמו כל הדברים שהם שבות במקום מצוה, כגון אדם שאין לו כלים מותר לו להטביל את הכלים וכיו"ב כל מה שכתוב במשנה שם, וכפי המבואר בשלחן ערוך (סימן רס"א). כלומר שכל מה שמרן כתב שמותר בבין השמשות היינו עד בין השמשות של רבינו תם. בתשובה אחרת הוא מסייג את זה עד חצי שעה אחרי השקיעה. כלומר בוודאי שזה כבר לא בין השמשות של הגאונים] אבל הוא קצת חושש שלאחר חצי שעה מהשקיעה זה כבר מתקרב יותר מדי לבין השמשות של רבינו תם.

וטענתי אז לגרי"ש אלישיב, למה לא יצאתם נגד הרב פיינשטיין? והוא אמר לי שבארצות הברית נהגו לסמוך על רבינו תם. ואני אמרתי לו, וכי מי קבע שככה נהגו? איפה ראינו שככה נהגו? ואיפה ראינו שבארץ לא נהגו? על פי מה זה נקרא 'נהגו' או 'לא נהגו'? על פי מי??

זו שאלה שאינה מצויה כל כך, זו שאלה שקוראת לפעמים.



כאן שיטה שלישית, שיטת רבי נחמיה שבוודאי אינו סובר כמו רבי יוסי. השאלה אם אפשר להגדיר את זה שיש כאילו רבים חולקים על רבי יוסי, שהרי הכלל הוא 'הלכה כרבי יוסי מחבירו' - ולא מחבריו. כלומר שזה לא רק רבי יהודה חולק על רבי יוסי אלא גם רבי נחמיה. מאידך אפשר לומר, שמכיוון שאם נעמיד את שיטת רבי יוסי מול שיטת רבי נחמיה, תהיה הלכה כמותו בנושא אחד - והוא אם בין השמשות זה שתי שליש מיל או כהרף עין. ואפשר עוד לדון ולפלפל בזה וכתבתי על זה באריכות בקונטרס 'כי בא השמש' [הלכה ברורה חלק יד פרק א] ואכמ"ל. ולמסקנת הדברים כאמור, הלכה צריכה להיות כרבי יוסי ורק מחמת חומרא דשבת החמירו כרבי יהודה. והבאתי שם גם סייעתא לדבריו מכמה ראשונים שכותבים, שמעיקר הדין הלכה כרבי יוסי ע"ש.

ז. שלושה ספיקות

למעשה בנידון דידן, בכל בין השמשות של הגאונים יש שלושה ספיקות: שמא בין השמשות הוא יום דהיינו שאולי עדיין לא שקעה השמש. ואם תמצא לומר שבין השמשות הוא לילה, שמא זה עדיין לא בין השמשות, מחמת שיטת רבינו תם. ואם תמצא לומר שאין הלכה כרבינו תם אלא כהגאונים, שמא זה עדיין לא בין השמשות מחמת שיטת רבי יוסי, שזמן בין השמשות לפי שיטתו מתחיל רק לאחר בין השמשות של רבי יהודה. הרי שיש לנו כאן שלושה ספיקות טובים שאפשר יהיה לסמוך על פיהם, לעשות הפסק בטהרה בבין השמשות.

ח. הטענות שטענו על הפסק

אולם נאמרו כמה טענות נגד הספק ספיקא הזה. הטענה הראשונה, שהנה מאחר שכבר נוהגים כמו הגאונים בין לקולא בין לחומרא, כיצד יהיה אפשר לצרף שיטה שלא נוהגים כמותה לספק ספיקא. כלומר, שאם נוהגים במוצאי שבת לעשות כמו הגאונים, דהיינו שקבענו שבין השמשות הוא לא כמו רבינו תם, כיצד ניתן לומר בערב שבת שאולי עבר בין השמשות. הטענה שניה שטענו על הפסק הזה, שזה ספק שהוא חסרון ידיעה. זו טענה בפני עצמה ולא אדבר על זה היום, כתבתי על הנושא הזה באורך, מה ההגדרה של ספק חסרון ידיעה. והטענה השלישית, שלצרף את שיטת רבינו תם ואת דעת רבי יוסי לספק ספיקא, זה נקרא ספק ספיקא משם אחד. אלו הם הטענות העיקריות.

ט. באירופה היו קהילות שנהגו כרבינו תם לקולא

יש ספר אחד שיצא לאור שחקר ודרש ומצא שעד השואה היו קהילות בעולם, ברומניה והונגריה ועוד, שהלכו אחרי החתם סופר ונהגו כרבינו תם גם לקולא. אך אין ספק שהמצב הזה השתנה. אני לא מכיר את כל הקהילות בעולם אבל אני לא מתאר לעצמי שכיום יש קהילה אחת בעולם, שמישהו שומר תורה ומצוות יעשה מלאכה ויסמוך על רבינו תם, אנשים שהם יראי שמים בוודאי. לפני הרבה שנים יצא לאור בארצות הברית כרוז שנדפס בכמה ספרים גם לאחר מכן, כרוז חזק מאד לשמור את שיטת רבינו תם במוצאי שבת. בין החותמים עליו, ראש וראשון, היה רבי יואל מסאטמר, ולידו היה רבי משה פיינשטיין, ולידם היה האדמו"ר מקלויזנבורג. וכל גדולי ישראל בארצות הברית חתמו על הכרוז הזה. והם כותבים שם בפירוש, שבוודאי לא יעלה על הדעת להקל בערב שבת כמו רבינו תם. אמנם יש סיפורים שהרב מסאטמר היה בארץ והוא נסע אחרי השקיעה וזרקו עליו אבנים, אך לפי הכרוז הזה שהוא חתם עליו, וככל הנראה הוא גם היה מיוזמי הכרוז, זה נראה שפשוט שלא היתה כך דעתו. הוא כותב שמה בפירוש שחלילה לא להקל בערב שבת.

י. רוב ישראל נוהגים כהגאונים

הטענה הראשונה לכאורה היא טענה חזקה, שמאחר שרוב עם ישראל נוהגים במוצאי שבת לא כמו רבינו תם, כיצד ניתן לצרף את שיטתו להקל. כלומר, מי שסומך על רבינו תם רק לחומרא, שבמוצאי שבת נוהג כמו רבינו תם, לכאורה אין בעיה לסמוך על שיטתו בספק ספיקא, מכיוון שהוא מחמיר כמו רבינו תם ומבחינתו זה שלא עשה מלאכה בבין השמשות ביום שישו זה לחומרא. הוא

אמנם באופן כללי יכול להיות שבהרבה הלכות יש את השאלה של אם אפשר לצרף את רבינו תם לספק ספיקא, אבל לקבוע בדבר כזה שכן נהגו או לא, מי אמר?! והיה צעקות וויכוח גדול. בכל אופן בסופו של דבר הוא לא הסכים להלכה, אבל כמובן כפי שאמרתי הוא אמר אז בזמנו, שהוא מסכים בוודאי שזו אינה דרכה של תורה שבכל פסק הלכה ללכת במודעות, בחרפות ובגידופים. בספר שלי 'הלכה ברורה' חלק י"ד יש שם קונטרס 'כי בא השמש', ובו כתבתי פרק שלם בנושא של אם אפשר לצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא. ואם הייתי כותב את זה היום הייתי מוסיף עוד דברים, כי יש שמה כמה דברים שאני חושב שלא הסברתי אותם מספיק. וכעת נעסוק בעל פה בדברים שכתבתי שם ולהוסיף עליהם.

ד. שיטת רבי יוסי - בין השמשות כהרף עין

קודם כל צריך לדעת דבר מאד חשוב. שכשמדברים על צירוף שיטת רבינו תם להקל בבין השמשות של הגאונים, שיש שיטה שלישית שמצרפים, ויתכן שהסברא של השיטה הזאת חשובה יותר אפילו מהצירוף של רבינו תם. וזו שיטת רבי יוסי. שהנה בברייתא יש שלוש שיטות: שיטת רבי יהודה, שבין השמשות זה כדי מהלך שלושת רבעי מיל. שיטת רבי נחמיה, שבין השמשות זה שתי שליש מיל, זה הפרש קטן. ויש את שיטת רבי יוסי, שאומר שבין השמשות הוא כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא. והגמרא אומרת שבין השמשות של רבי יוסי זה אחרי רבי יהודה. כלומר שבזמן שקיעת החמה לשיטת רבי יהודה, מתחיל מיד זמן בין השמשות, הזמן הזה לפי רבי יוסי הוא עדיין יום גמור. ורק לאחר שנגמר זמן בין השמשות של רבי יהודה מתחיל זמן בין השמשות של רבי יוסי. והנידון הוא האם זה מיד לאחר בין השמשות, ובפשטות יש לומר שזה מיד.] - אמנם יש כמה רבנים בדור האחרון שניסו קצת לשנות את העובדה הזאת, וטענו שזה בא לאחר מכן, וגם רצו לומר שמה שרבי יוסי אמר שזמן בין השמשות הוא כהרף עין' - שזה לא מסתבר, ושזה זמן ארוך יותר. אבל זה ברור שזה לא יותר מדקה/דקה וחצי, אבל ודאי שזה לא יהיה חצי שעה. אבל זה ויכוח מה הפשט ברבי יוסי ואכמ"ל]. אשר על כן ברור הוא, דאליבא דרבי יוסי, בין השמשות [לשיטת הגאונים] של רבי יהודה הוא עדיין יום גמור.

ה. הלכה כרבי יהודה וכרבי יוסי

למעשה הגמרא שם מכריעה, שהלכה כרבי יהודה בערב שבת והלכה כרבי יוסי בתרומה. ביאור הדבר, שבערב שבת כיון שהשמש ירדה ולא רואים את השמש, לפי רבי יהודה התחיל זמן בין השמשות, וממילא לפי רבי יוסי מותר עדיין לעשות מלאכה, כי זה עדיין יום. ובזה אומרת הגמרא שהלכה כרבי יהודה. אולם לגבי אכילת תרומה, הלכה כרבי יוסי. כלומר, שהנה אדם שנטמא וצריך לאכול תרומה, שדינו שטובל "ובא השמש וטהר" - הוא צריך להמתין עד שיהיה לילה, ורק אז יכול יהיה לאכול. ואומרת הגמרא, שלילה הכוונה לפי שיטת רבי יוסי.] - והראשונים שם כבר הקשו, מפני מה הגמרא לא אומרת כך גם לגבי מוצאי שבת, שהרי במוצאי שבת אנחנו לא מסתפקים בבין השמשות של רבי יהודה וחוששים גם לשיטת רבי יוסי. ואכמ"ל].

ו. חומרא דאיסור שבת

ולכאורה יש לשאול, הרי בגמרא בעירובין איתא 'הלכה כרבי יוסי מחבירו', כלומר שרבי יוסי ורבי יהודה חולקים הלכה כרבי יוסי, משום שרבי יוסי נימוקו עימו. והנה כאן רואים שהגמרא פוסקת כרבי יהודה לגבי ערב שבת. למעשה, המשנה ברורה בביאור הלכה ובעוד מקומות כותב חד משמעית, שבאמת גם בערב שבת הלכה כרבי יוסי, כלומר שאם נאמר כלל שהלכה כרבי יוסי מחבירו היינו שזה בכל מקום. אך מה שאמרו שהלכה כרבי יהודה בשבת, היינו מפני שמשום איסור שבת חששו חכמים והחמירו, ופסקו הלכה כרבי יהודה. כלומר שזה לחומרא בעלמא, אבל מעיקר הדין הלכה כרבי יוסי. ומביא לכך ראיות מכמה מקומות בש"ס. האמת שביסוד השאלה שהלכה כרבי יוסי כי נימוקו עימו ולכאורה הוא הדין היה אמור להיות בנידון דידן, יש קצת בעיה, מפני שיש

כותב דעבדין ספק ספיקא נגד מרן השלחן ערוך. וכוונתו, שאין זה נגד מרן, אלא כיוון שמרן פסק להחמיר רק באופן שכל מקרה בפני עצמו, אך כשמצטרפים יחד עושים ספק ספיקא.

יד. קיבלנו הוראות מרן

לאור כל זאת, אם מרן השלחן ערוך פסק להחמיר במחלוקת אחת, שעושים ספק ספיקא ממחלוקת אחרת שלא עסק בה, לכאורה למה לא נאמר 'קיבלנו הוראות מרן'? וכי זה פחות ממנהג? הרי קיבלנו הוראות מרן זו הכרעה! "לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו" - קיבלנו הוראות מרן! אם כן רואים שבכל זאת השיטה השניה לא נעלמה, היא עדין קיימת. ולמרות שמרן פסק כמו השיטה המחמירה, וכך נהגו כי קיבלנו הוראות מרן, אבל בכל זאת ניתן לצרף את השיטה המקילה לספק ספיקא.

ולכאורה למה לא נטען כיצד ניתן להשתמש בדעה שאיננו נוהגים בה, הרי מרן הכריע לחומרא וכיצד ניתן להשתמש בדעה המקילה לספק ספיקא?! אלא הפשט הוא שאנחנו לא מכריעים בין הדעות, וכשמרן מחמיר ואומרים 'קיבלנו הוראות מרן' זו אמנם הכרעה שכן צריך לנהוג, כמו מרן. למשל, מרן הכריע כמו הרמב"ם, וכיון שהוא הכריע עלינו לעשות כן מחמת שהוא מרא דאתרא, אבל זה לא סימן שהוא צודק! כלומר זה שהוא מרא דאתרא זה לא אוטומטית שהוא צודק, אלא שחייבים ללכת אחרי מרא דאתרא. לכן כאשר יש ספק ספיקא נגד מרן יוצאים מהנוקדה של קיבלנו הוראות מרן, כי מרן לא דיבר על המקרה הזה.

טו. התשובה השניה

הטענה השניה שיש לטעון, שאני חושב שהיא יותר חזקה וגם אם אתם לא מסכימים עם הטענה הראשונה תסכימו עם השניה... וזה מה שהקדמתי בהתחלה על דעת רבי יוסי. שכיום גם אם ננהג כהגאונים במוצאי שבת, זה גם על פי רבי יוסי, שהרי בוודאי שכולם מקפידים להוציא את השבת לפחות 20 דקות לאחר השקיעה ובדרך כלל יותר. ממילא אם מצרפים את שיטת רבי יוסי לספק ספיקא בבין השמשות של ערב שבת בדברנו, הרי שאין בזה שום קולא, ואין בזה תרי קולי דסתרי הדדי כלל. הרי כל הטענה של תרי קולא דסתרי הדדי היא אם עושה מלאכה נגד כרבינו תם ופתאום הוא בעד רבינו תם, אבל את שיטת רבי יוסי לעולם לא עושים כנגדו. שהרי אם בערב שבת מחמירים שלא לעשות מלאכה קודם לשיטת רבי יוסי זה לא נגדו, זו רק חומרא לפי דעתו.

השאלה הזו שהרי למעשה נהגו כמו הגאונים, זו באמת השאלה היותר מרכזית, שגם אאמו"ר מרן זצוק"ל כמעט לא דיבר על השאלה הזאת. הוא בעיקר עסק על הנושא השני של ספק ספיקא משם אחד, וגם על הנושא של ספק חסרון ידיעה. כאן אני הארכתי בזה הרבה יותר, וחיפשתי בהרבה מקומות.

טז. ספק ספיקא משם אחד

יש טענה על הפסק הזה מצד שהוא 'ספק ספיקא משם אחד'. שהנה התוספות ועוד ראשונים במסכת כתובות (ט) עוסקים בדברי הגמרא שמדברת על ספק ספיקא לגבי האומר 'פתח פתוח מצאתי'. דהיינו אדם שהתחתן, וגילה שהכלה אינה בתולה. שיש ספק ספיקא שמא זינתה תחתיו בין הקידושין לנישואין, שמא לא זינתה תחתיו אלא קודם לכן. ואם תמצא לומר שזינתה תחתיו שמא זה היה באונס. ושואלים התוספות, הלא בקטנה יש ספק ספיקא שמא באונס שמא ברצון, ואם תמצא לומר ברצון שמא כמאן דאמר פיתוי קטנה אונס הוא. ועונים התוספות שזה ספק ספיקא משם אחד. כלומר שהספק הראשון הוא שמא באונס שמא ברצון, הרי גם הספק השני הוא שמא באונס שמא ברצון. כלומר שאותו הצד בספק הראשון אומרים אותו אמנם קצת בצורה שונה, בספק השני. ממילא זה לא נקרא ספק ספיקא. והש"ך כמובן מביא את זה בכללי הספק ספיקא (וי"ד סימן קי).

יז. צירוף ספק במציאות לספק ספיקא

דרך אגב, הב"ח (סימן רס"א) כותב, שכאשר יש ספק במציאות אם זה בין השמשות או לא, זה לא ספק ספיקא. וכך כותב גם הפני יהושע (כתובות טז). ושניהם כך פשט ברש"י, לגבי מה שהזכרנו לעיל, שהגמרא אומרת הלכה כרבי יוסי בתרומה, והגמרא לא אומרת הלכה כרבי

מחמיר כמו המנהג. ואין בזה בעיה של תרתי דסתרי. אבל מי שלא שומר רבינו תם, או אפילו מי ששומר רבינו תם אבל מיקל בדברים שהם דרבנן, וכמו שהיתה דעתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, שאפשר אפילו לכתחילה להקל בדברים הם דרבנן לסמוך על המנהג, לכאורה כאן זה תרי קולי דסתרי אהדי. למה הדבר דומה? למה שהגמרא אומרת, שמי שעושה כקולי דבית שמאי וכקולי דבית הלל נקרא רשע.

אך יש שתי תשובות בדבר [- בנושא הזה לא הסברתי מספיק בקונטרס], ונלך מהקל אל הכבד. על הראשונה אני חושב שאתם יכולים עוד להתווכח, אבל על הטענה השניה - אף אחד לא יכול להתווכח...

יא. יש הבדל בין מקום שיש הכרעה בהלכה למנהג

הטענה הראשונה, שיש הבדל בין אם עושים מנהג מסויים מכח מנהג, לבין אם עושים מחמת שכך נפסק להלכה. שאם פוסק הלכות, אדם גדול קובע שכך ההלכה, הרי שכאשר עושה דבר שנראה להיפך בוודאי שזה תרי קולא דסתרי הדדי.

אבל כאשר אין הכרעה בין השיטות, אלא רק מנהג, וכמו בנידון דידן, שאין הכרעה ברורה כמו מי ההלכה, אני לא בא להכריע כמו הגאונים נגד רבינו תם - מי אני ומה חיי, הרי השלחן ערוך פסק כרבינו תם, רובא דרובא מגדולי ישראל לאורך כל הדורות פסקו כמו רבינו תם, כיצד אכריע? אלא שאני רוצה לסמוך על המנהג להקל, אבל אני לא מבטל את שיטת רבינו תם.

משכן, כאשר יש צורך להשתמש בשיטת רבינו תם הרי שאין מקום לתקוף כיצד לא סומכים על הגאונים שהרי זה המנהג, שאמנם המנהג הוא כמו הגאונים אבל זה לא אומר ששיטת רבינו תם נעלמה, לא ביטלתי את דעתם.

יב. המשמעות כשמרן מכריע להחמיר במחלוקת ראשונים

אכן בתשובה הזו אפשר להתווכח, אבל אני חושב שזה נכון. אבל אני יוסיף עוד נקודה לחזק את הדברים, נתאר לעצמנו שיש מחלוקת ראשונים באיזה נושא, ומרן השלחן ערוך פסק להחמיר. והנה הצטרפה מחלוקת ראשונים נוספת שעליה מרן השלחן ערוך לא דיבר, הרי שיש כאן ספק. ניתן יהיה לקחת את שתי המחלוקות ולעשות ספק ספיקא ולהקל. ויש לכך הרבה דוגמאות ואכמ"ל.

והנה כמעט כל האחרונים כותבים שבאמת כך ניתן לעשות, וביאור הדבר, שכשמרן השלחן ערוך פוסק להקל, בוודאי שכן היא ההלכה, וממילא שיטת החמירים אינה קיימת. אולם כשמרן השלחן ערוך פוסק להחמיר, אמנם פעמים שרואים בדבריו להדיא שסבר ששיטת המקילים אינה קיימת, הוא דוחה אותה לגמרי, אבל לפעמים כשהוא פוסק להחמיר, אנחנו לא יודעים למה הוא פסק כך, אפשר להגיד שזה בגלל שהרי"ף והרמב"ם היו בין המחמירים, ואפשר לומר שכן הוא המנהג, ואפשר גם לומר שהוא חושש לחומרא, דהיינו שיש כל מיני הסברים. אבל אין ראייה שמרן השלחן ערוך הכריע להחמיר שהוא שולל את דעת המתירים. שהרי כשאוסרים אפשר וזה רק מכח ספק וכיו"ב.

אם כן כאשר יש מחלוקת ראשונים נוספת שמרן לא עסק בה הרי שניתן לצרף לספק ספיקא גם את שיטת המתירים שאמנם מרן לא פסק כדבריהם. זה כלל מוסכם. ביביע אומר דיבר בזה בכמה מקומות והוא מביא שרובא דרובא מהאחרונים מסכימים לזה.

יג. ספק ספיקא נגד מרן

אכן יש מחלוקת בין האחרונים בכלל האמור, באופן שיש שתי מחלוקות ראשונים, ובכל אחת מהן מרן פסק להחמיר. אבל מרן לא דן באופן ששתי המחלוקות מצטרפות יחד. האם כאשר קורה מקרה, ששתי המחלוקות שייכים בו - האם ניתן לצרף את שתיהן יחד ולעשות ספק ספיקא להקל? האם שייך לומר שמה שמרן החמיר בשני הדינים הללו זה דווקא כשכל אחד בפני עצמו, אבל כשמצטרפים יחד יש ספק ספיקא?

מרן החיד"א כותב שאפשר לעשות כך ספק ספיקא. לעומת זאת הבן איש חי בספר רב ברכות לא מסכים עם זה. אבל מרן החיד"א כתב כך בכמה מקומות, במחזיק ברכה, יעיר און, חיים שאל ועוד,

יט. גודל הזמן וגודל הפוסקים

אאמו"ר מרן זצוק"ל מוסיף כאן עוד, שהספק מצד זה שרבינו תם מתיר הוא הרבה יותר גם מצד גודל הזמן וגם מצד גודל הפוסקים. שהנה רובא דרובא מהפוסקים מסכימים שהלכה כרבינו תם, אם כן זה נקרא שהספק השני מתיר יותר. אבל אני אומר, שגם אם שיטת רבינו תם היא לא רוב הפוסקים, וגם אם נאמר שמרן לא סבר כמותו, וממילא נתייחס לזה כאל ספק שקול עדיין יהיה זה ספק מסוג אחר לגמרי, מפני שהרי זו לא שאלה שמא יום שמא לילה, שהרי גם הספק השני הוא שמא יום שמא לילה, אלא אנחנו באים מכיוון אחר לגמרי, שכיון שלפי רבינו תם אין בזה שאלה בכלל, ונוסף על כך שיטת רבי יוסי עדיין לא הגענו לכלל שאלה של בין השמשות, לכן לכאורה יועיל ספק ספיקא משם אחד.

כ. קושיא בדברי מרן זיע"א

אכן, אאמו"ר מרן זצוק"ל מאריך לטעון שאם ספק ספיקא זה מדין רוב סוף סוף ספק ספיקא משם אחד זה רוב. אבל יש לי על זה הערה שאין לי עליה תשובה, ואם יש לכם תשובה אדרבא. הרי הראש וראשון באומרים ספק ספיקא הוא מטעם רוב הוא הרשב"א (כחצות) והרי גם הוא מסכים לדברי התוספות שספק ספיקא משם אחד לא מועיל, ואם יש רוב בספק ספיקא משם אחד למה הוא לא יועיל. על השאלה הזו אין לי תשובה, ואשמח מאד לשמוע איך ליישב את הדברים הללו.

כא. מרן זיע"א סבר להקל לאחר השקיעה רק בידעבד

דרך אגב, אני רוצה להדגיש דבר מאד חשוב. לעיל הזכרתי את הרב פינשטיין שאומר שאפשר בחצי שעה אחרי השקיעה להקל בערב שבת. הרב פינשטיין כותב את זה לכתחילה לא רק בדיעבד. כלומר שאם זה בין השמשות של הגאונים, ויש מצב שחייב לעשות איסור שבות במקום מצוה, צריך לעשות. למשל, אמירה לגוי במקום מצוה תהא מותרת לכתחילה. ודעת הרב פינשטיין שהלכתחילה הזה נמשך עד בין השמשות של רבינו תם. והוא כותב את זה גם על הפסק בטהרה. אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל לא הלך כמו הרב פינשטיין, ודעתו, וכך מה שתמיד היה אומר הוא לא אמר שאשה יכולה לעשות הפסק בטהרה עד שלוש ארבע דקות לאחר השקיעה. אלא שהוא אומר, שאם היא נוהגת בדרך כלל במוצאי שבתות כמו הגאונים היא לא יכולה. ובנקודה הזאת הוא באמת אומר שזה נקרא תרי קולא דסתרי הדדי. כלומר שהוא לא אומר שאפילו לכתחילה אפשר רק בדיעבד. למשל, אם אדם לא הניח תפילין עד בין השמשות או לא עשו ברכת כהנים בתעניות עד בין השמשות, אפשר בדיעבד, אבל לכתחילה להתיר בזה לא עלה על דעתו.

הזמן קצר מאד, ואני אמרתי את הדברים על קצה המזלג ממש, כחותה בגחלים, אם אתם רוצים תסתכלו במאמר שלי בהלכה ברורה חלק י"ד שם הארכתי הרבה יותר. היום אמרתי גם קצת דברים חדשים, אבל עיקר הדברים ובאריכות הרבה יותר גדולה כתבתי שם.

יוסי במוצאי שבת, ולכאורה הרי הגמרא התחילה לגבי ערב שבת ולמה לא מסיימת על מוצאי שבת. אכן רש"י כותב שם בפירוש שהלכה כרבי יוסי במוצאי שבת וזו הכוונה בגמרא, ורש"י שם מבאר למה הגמרא לא אמרה את זה בפירוש. והם לומדים פשט ברש"י, שכאשר יש ספק אם זה בין השמשות או לא, זה לא מועיל לצרף את זה לספק ספיקא. יש דיון באחרונים למה זה לא מועיל, ספר מחצית השקל ועוד כמה אחרונים אומרים בגלל שזה ספק ספיקא משם אחד. וחלק אומרים בגלל שזה ספק חסרון ידיעה. כתבתי בזה בסימן רס"א באורך ואכמ"ל.

אולם הבעיה, שכנגדם עומד ראשון מפורש, מהר"ח אור זרוע (סימן 66) כותב בפירוש, שספק אם זה בין השמשות או לא, זה מועיל ויש לצרפו לספק ספיקא. וכמובן צריכים לשמוע למהר"ח אור זרוע. מה גם שאין כל כך הכרח להסביר פשט ברש"י כמו שהם הסבירו.

ית. הביאור למה אין כאן ספק ספיקא משם אחד

נשוב לעניין הטענה של ספק ספיקא משם אחד. הנה ידוע שהמנחת יעקב וכמה מגדולי האחרונים לומדים פשט ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה שעושים ספק ספיקא משם אחד. ולכאורה זה מוכח מתוכו ברמב"ם. וישנם כמה אחרונים שטוענים שכל שיטת התוספות היא לשיטתם, שספק דאורייתא לחומרא הוא מן התורה, אבל לפי הרמב"ם שספק דאורייתא לחומרא מדרבנן עושים ספק ספיקא משם אחד. אבל יש כאן טענה עוד יותר חזקה שאאמו"ר מרן זצוק"ל כבר מדבר עליה, אבל אולי קצת יותר נסביר אותה. הש"ך בעצמו שקבע את הכלל כמו התוספות, שאין עושים ספק ספיקא משם אחד, כותב, שאם ספק שני מתיר יותר מהראשון עושים ספק ספיקא משם אחד, מפני שאז הספיקות אינן אותו הדבר. יש בספק השני תוספת. וכל הבעיה היא רק כשבספק הראשון ובספק השני חוזרים על אותה נקודה, אבל ברגע שיש תוספת מרווחת יותר להיתר, אפשר לעשות ספק ספיקא משם אחד.

כמו כן יש להוסיף, שהנה בשו"ת מהרי"ט מסביר יפה מאד למה לא עושים ספק ספיקא משם אחד, שהנה כל ספק ספיקא בנוי בצורה שעושים ספק, שבו יש צד להיתר וצד לאיסור. ולאחר הספק הזה עוזבים את הצד של ההיתר ונשארים עם הצד של האיסור. שגם בצד של האיסור יש עוד היתר. [- אני עכשיו לא נכנס לנושא של ספק ספיקא מטעם רוב או לא]. והנה, בספק ספיקא משם אחד, אומרים התוספות שבספק הראשון שמא באונס שמא ברצון, שאם באונס היא מותרת אם ברצון היא אסורה, ואז בא הצד השני, שגם אם נאמר שזה ברצון, שמא פיתוי קטנה אונס הוא. כלומר שחוזרים לספק הראשון שמא באונס שמא ברצון, אם כן הספק השני מחזיר אותנו לספק הראשון. הכל אותו הדבר. וזה הביאור בספק ספיקא משם אחד, והמהרי"ט כתב את זה בקיצור, אבל זה הפשט בדבריו. לאור כל זאת, בנידון דידן לעניין בין השמשות, בכל אחד משלושת הספיקות יש מה שאין בשני. שהנה הספק הראשון הוא שמא כעת הוא בין השמשות, והספק השני, שאם כעת הוא בין השמשות אולי בין השמשות הוא יום גמור. והספק השלישי הוא בא מצד אחר, אולי בכלל יש טעות מלכתחילה שקבעתי שזה בין השמשות, ובאמת עדיין לא הגיע זמן בין השמשות.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: